

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 176/2531 บริษัทแพนอินเตอร์เนชั่นแนล (มีต้น
แอนด์อัลลอย) จำกัด

โจทก์

กรมศุลกากร

จำเลย

พ.ร.ก.พิกัตอัตราศุลกากร พ.ศ.2503 มาตรา ตอนที่ 73 เหล็ก เหล็กกล้าและของที่ทำด้วยสิ่งดังกล่าว ประเภทพิ

เหล็กแผ่นสินค้าที่โจทก์นำเข้าเป็นเหล็กแผ่นที่ผลิตไม่ได้มาตรฐานถูกตัดออก บริษัทผู้ขายขายเหล็กพิพาทอย่างเป็นเศษเหล็ก โจทก์นำเหล็กดังกล่าวไปตัดซอยเป็นแผ่นเล็ก ๆ และเผาให้ร้อนรีดเป็นเหล็กเส้นตามขนาดและมาตรฐานที่ตลาดต้องการ และนำออกจำหน่ายทั้งหมดโดยมิได้นำไปขายเป็นเหล็กแผ่น เหล็กพิพาทจึงจัดอยู่ในประเภทพิกัตที่ 73.03 มิใช่ประเภทพิกัตที่ 73.13

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ได้นำสินค้าเศษเหล็กเข้ามาในราชอาณาจักรโดยสำแดงรายการ ชนิดของเป็นเศษเหล็กสำหรับมารีดใหม่ เสียอากรตามประเภทพิกัตที่ ๗๓.๐๓ อัตราอากร ๐.๕% แต่เจ้าหน้าที่ของจำเลยได้ตรวจพิจารณาสภาพของสินค้าในขณะที่ขนถ่ายแล้ว มีความเห็นเบื้องต้นว่า เป็นแผ่นเหล็กสำเร็จรูปต้องจัดเข้าประเภทพิกัตที่ ๗๓.๐๓ ค. อัตราอากรกิโลกรัมละ ๐.๒๐ บาท และประเมินให้โจทก์เสียภาษีอากรเพิ่ม โจทก์เห็นว่าการประเมินภาษีอากรเพิ่มของจำเลยเป็นการไม่ชอบ

ด้วยกฎหมาย จึงขอให้เพิกถอนคำสั่งของเจ้าพนักงานประเมินของจำเลยตามแบบ
แจ้งการประเมินภาษีอากรขาเข้า ภาษีการค้า ภาษีสรรพสามิต ที่ กค ๐๖๑๓ (ก)/
๑-๐๐๖๗ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๒๙

จำเลยให้การว่า สินค้าที่โจทก์นำเข้ามานั้นมิได้เป็นเศษเหล็กแต่เป็นเหล็กแผ่น
ที่มีคุณภาพเพียงพอสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่าง ๆ ได้ เหล็กแผ่นสินค้าที่โจทก์นำ
เข้ามาจึงเป็นสินค้าในประเภทพิกัดอัตราศุลกากรที่ ๗๓.๑๓ ค. เมื่อโจทก์ได้แสดง
พิกัดอัตราศุลกากรที่ ๗๓.๐๓ ในใบขนสินค้าขาเข้า การสำแดงพิกัดดังกล่าวจึง
เป็นการไม่ถูกต้องตามกฎหมาย โจทก์จะต้องรับผิดชอบค่าภาษีอากรต่าง ๆ ให้ถูก
ต้องตามประเภทพิกัด

ศาลภาษีอากรกลางพิจารณาแล้ว พิพากษาให้เพิกถอนการประเมินที่ กค.
๐๖๑๓ (ก)/๑-๐๐๖๗ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๒๙

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า ปัญหาที่ว่า สินค้าเหล็กแผ่นที่โจทก์นำ
เข้าอยู่ในประเภทพิกัดที่ ๗๓.๐๓ หรือประเภทพิกัดที่ ๗๓.๐๓ ค. ตามพระราชกำหนด
พิกัดอัตราศุลกากรฯ ให้ความหมายในพิกัดที่ ๗๓.๐๓ ว่า ได้แก่ เศษที่ไม่ใช้และเศษที่
ใช้ไม่ได้ของโลหะที่เป็นเหล็ก หรือเหล็กกล้า และจำเลยได้มีประกาศเรื่องแจ้งอัตรา
อากร (ว.อ.๖๒/๒๕๑๕) ตามเอกสารหมาย จ.๔ ดีความคำว่าเศษโลหะให้หมายถึงเศษ
ที่ไม่ใช้ และเศษที่ใช้ไม่ได้ ไม่ว่าจะได้มาจากการใดเศษดังกล่าว อาจเป็นเศษที่มี
ลักษณะเป็นเศษจริง ๆ จากการผลิต เช่นเป็นส่วนเกินที่ถูกตัดออก หรือเป็นของต่ำ
กว่ามาตรฐานและถูกตัดออกหรือเป็นเศษเพราะชำรุดสึกหรอหรือเสียหาย จนอยู่ใน
สภาพที่ตามปกติวิสัยในทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมจะไม่พึงใช้ตามความมุ่งหมาย
เดิมในการผลิตของนั้น ๆ เศษดังกล่าวจึงอาจมีรูปหรือลักษณะต่าง ๆ กัน แต่จะต้อง

เหมาะเฉพาะเพื่อนำมาทำขึ้นใหม่ หรือเพื่อใช้ในการผลิตเคมีภัณฑ์ จึงจะจัดเข้าใน
พิกัดที่ ๗๓.๐๓ ส่วนในพิกัดที่ ๗๓.๐๓ ระบุว่าได้แก่ เหล็กหรือเหล็กกล้าทำเป็นแผ่น
บาง และแผ่นหนาด้วยวิธีรีด โดยใช้ความร้อนหรือรีดในขณะที่เย็น สำหรับสินค้าเหล็ก
พืพาท โจทก์สั่งซื้อจากบริษัทอิตัล ไชเดอร์ เอส.พี.เอ. ปรากฏตามเอกสารหมาย จ.๕
หนังสือของบริษัทดังกล่าวแจ้งว่าเป็นเหล็กแผ่นชั้นสองซึ่งไม่เหมาะสมในการใช้สาร
ประโยชน์ตามต้องการ เป็นเหล็กที่คัดออกจากโรงงานผลิตเนื่องจากเป็นเหล็กสองชั้น
เหล็กหลายชั้น เหล็กแตกเนื่องจากหล่อผิด เหล็กไม่เรียบ คุณสมบัติทางกลและเคมี
ไม่ตรงตามลักษณะเฉพาะที่กำหนดไว้ จึงเห็นได้ว่าบริษัทผู้ขายขายเหล็กพืพาทอย่าง
เป็นเศษโลหะตามความหมายในประกาศของจำเลยดังกล่าว และในการตรวจสอบ
คุณสมบัติเหล็กพืพาทซึ่งจำเลยขอให้กรมอุทการเรือดำเนินการให้ ผลการตรวจสอบ
ปรากฏตามเอกสารหมาย จ.๑๐ ได้ความว่าเป็นเหล็กแผ่นที่มีรอยตำหนิเป็นชั้นและรู
พรุนในเนื้อ และพบสแลกกระจายอยู่ทั่วไปในเนื้อของแผ่นเหล็ก ผู้ตรวจสอบมีความ
เห็นว่า ควรจัดอยู่ในประเภทเศษเหล็ก การนำเศษเหล็กไปใช้งานต่อไป ขึ้นอยู่กับ
วัตถุประสงค์ของผู้ที่จะนำเอกไปใช้ ซึ่งโจทก์นำสืบว่าโจทก์ซื้อเหล็กพืพาทมาเพื่อทำ
เป็นเหล็กเส้นปรากฏกรรมวิธีในการผลิตตามภาพถ่ายหมาย จ.๑๘ โจทก์หาได้นำ
เหล็กพืพาทมาใช้ในลักษณะเป็นเหล็กหรือเหล็กกล้าทำเป็นแผ่นดังที่ระบุไว้ในพิกัดที่
๗๓.๐๓ ไม่ และกรรมวิธีในการผลิตดังกล่าวก็ตรงกับความหมายของคำว่า "เพื่อนำมา
ทำขึ้นใหม่" ดังที่ระบุไว้ในตอนท้ายของความหมายของคำว่าเศษโลหะตามประกาศ
ของจำเลยเรื่องแจ้งอัตราอากร (ว.อ.๖๒/๒๕๑๕) ซึ่งให้ความหมายของคำว่า "นำมาทำ
ขึ้นใหม่" ว่าหมายถึงการนำไปแปรรูปจากสภาพเดิมไปสู่อีกสภาพหนึ่ง เช่นโดยการ
หล่อ หลอม ทุบ หรือนำไปตัดเป็นชิ้นเล็ก ๆ เผาไฟให้ร้อนแล้วนำไปผ่านการรีดร้อน
การแปรรูปดังกล่าวนี้ต้องเป็นการแปรที่ทำให้เปลี่ยนจากสภาพเดิมโดยชัดแจ้ง มิใช่
การกระทำที่เพียงแต่ดัดแปลงหรือซ่อมโดยยังคงสภาพเดิมเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น จึง
ข้อสนับสนุนอีกประการหนึ่งให้เห็นว่า เหล็กพืพาทจัดอยู่ในลักษณะเป็นเศษเหล็กหรือ

เศษโลหะโดยนัยดังกล่าว ส่วนที่จำเลยนำสืบว่า เจ้าหน้าที่ของจำเลยได้ไปตรวจสอบ
ดูเห็นว่าเหล็กที่ขายอยู่ในท้องตลาด พบมีเหล็กแผ่นซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงทำนอง
เดียวกับเหล็กพืพาท อาจนำมาจัดเป็นรูปต่าง ๆ เพื่อใช้ประโยชน์ได้อีกปรากฏตาม
เอกสารหมาย ล.๑๒ แผ่นที่ ๒ และภาพถ่ายหมาย ล.๑๓ นั้น เห็นว่า น่าจะเป็นเรื่อง
การไปตรวจสอบดูด้วยตาเปล่า ซึ่งไม่อาจจะลบล้างผลการตรวจสอบที่ปรากฏตาม
เอกสารหมาย จ.๑๐ ได้ และตามภาพถ่ายหมาย จ.๑๓ ก็จะได้เห็นว่า เป็นการใช้เหล็ก
เหล่านั้ในสภาพของการใช้เศษเหล็กนั้นเอง หาได้นำไปใช้อย่างลักษณะเป็นเหล็ก
แผ่นตามความหมายที่ระบุไว้ในพิกัดที่ ๗๓.๑๓ นั้นไม่ ในกรณีของโจทก์ก็ไม่ปรากฏ
ว่าโจทก์ได้ใช้เหล็กพืพาทในลักษณะที่เป็นเหล็กแผ่นตามความหมายที่ระบุไว้ในพิกัด
ที่ ๗๓.๑๓ ดังนั้น พยานหลักฐานโจทก์จึงมีน้ำหนักดีกว่าพยานหลักฐานจำเลย ฟังได้
ว่าสินค้าเหล็กพืพาทอยู่ในประเภทพิกัดที่ ๗๓.๐๓

พิพากษายืน

(ประวิทย์ ขัมภรัตน์-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-สมศักดิ์ จุสวัสดี)

ศาลภาษีอากรกลาง - นายสฤติย์ สิทธิลักษณ์

ศาลอุทธรณ์ -

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ